



COURS DE FINANCES PUBLIQUES DE L'ÉTAT

INTRODUCTION

Les finances publiques de l'État désignent l'ensemble des règles juridiques, des mécanismes macroéconomiques et des opérations techniques qui régissent la gestion des deniers de la puissance publique centrale. Discipline carrefour au point de jonction du droit constitutionnel, du droit administratif, de la science économique et de la science politique, elle englobe l'étude de l'élaboration et de l'exécution des recettes et des charges de l'État. L'intérêt juridique de cette matière réside dans sa fonction de régulation de l'équilibre des pouvoirs et dans son rôle de levier majeur pour la mise en œuvre des politiques publiques nationales et du développement économique. Sur le plan normatif, les finances de l'État s'inscrivent dans un contexte de forte intégration régionale et internationale. En Afrique de l'Ouest, l'ordonnancement juridique financier est régi par le Cadre harmonisé des finances publiques de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), qui impose aux États membres des critères de convergence stricts et une standardisation des lois de finances. Les enjeux juridiques contemporains se focalisent sur la soutenabilité à long terme de la dette souveraine, la mobilisation des ressources intérieures face à la baisse des aides extérieures, la transparence budgétaire et le respect de la sincérité des prévisions financières. Dès lors, la problématique centrale de ce cours se formule ainsi : comment l'ordonnancement juridique des finances de l'État parvient-il à concilier l'impératif souverain de financement des politiques de développement avec les contraintes supranationales de discipline budgétaire, de transparence et de performance managériale ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'analyser dans un premier temps le cadre normatif global et les contraintes macroéconomiques des finances de l'État, d'étudier dans un deuxième temps la structure juridique des ressources et des charges étatiques, et d'examiner enfin la dynamique des lois de finances et les instruments modernes de pilotage de la performance.

I. Le cadre normatif global et les contraintes macroéconomiques des finances de l'État

La gestion des finances étatiques ne s'exerce plus de manière isolée ; elle est enserrée dans un réseau de normes constitutionnelles et de règles supranationales destinées à garantir la stabilité monétaire et macroéconomique.

A. L'impact du droit communautaire : le cadre harmonisé de l'UEMOA et les critères de convergence

Le droit financier de l'État moderne subit l'influence prépondérante des processus d'intégration économique régionale, qui limitent l'autonomie financière nationale au profit d'une discipline collective. Dans l'espace ouest-africain, le Pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité édicté par l'UEMOA soumet les finances publiques des États membres à des critères de convergence stricts et contraignants. Le critère clé impose que le solde budgétaire global, dont compris, ne dépasse pas un déficit de trois pour cent du Produit Intérieur Brut (PIB). Un second critère majeur plafonne le taux d'endettement public total à soixante-dix pour cent du PIB, afin de prévenir les crises de défaut de paiement de la dette souveraine. Le cadre harmonisé de l'UEMOA s'est également matérialisé par un ensemble de huit directives obligatoires qui unifient le droit budgétaire, le code de transparence, le règlement général de la comptabilité publique, le plan

comptable de l'État et la nomenclature budgétaire. Ce corpus supranational s'impose avec une force juridique supérieure aux lois nationales, obligeant les parlements et les gouvernements à aligner leurs politiques financières intérieures sur ces standards communautaires sous peine de sanctions financières.

B. Les sources constitutionnelles et le principe de sincérité financière de l'État

Au plan interne, la Constitution constitue la source suprême du droit des finances publiques, fixant le domaine de la loi de finances et organisant le partage des compétences entre l'exécutif et le législatif. Les textes constitutionnels contemporains intègrent de nouvelles exigences axées sur la bonne gouvernance financière, au premier rang desquelles figure le principe de sincérité budgétaire. La sincérité financière impose que les prévisions de recettes et les évaluations de dépenses présentées par le gouvernement dans le projet de loi de finances soient réalistes, de bonne foi et cohérentes avec les hypothèses macroéconomiques du moment. Ce principe interdit à l'exécutif de sous-estimer délibérément les charges ou de surestimer les ressources fiscales pour afficher un déficit artificiellement réduit. Le juge constitutionnel joue un rôle de gardien vigilant de ce principe : s'il relève une erreur manifeste d'appréciation ou une manipulation grossière des données macroéconomiques lors du contrôle de constitutionnalité de la loi de finances, il prononce la censure partielle ou totale du texte législatif, protégeant ainsi l'intégrité de l'autorisation parlementaire.

II. La structure juridique et financière des ressources et des charges de l'État

L'activité financière de l'État se traduit par l'encaissement de recettes de natures diverses et par le déploiement de dépenses classées selon leur objet économique.

A. La typologie et le régime juridique des ressources étatiques : fiscalité et endettement

Les ressources publiques de l'État se divisent en deux grandes catégories juridiques répondant à des logiques financières distinctes. La première catégorie comprend les recettes définitives, composées de manière ultra-majoritaire par les recettes fiscales (impôts directs sur le revenu et les sociétés, impôts indirects comme la TVA et les droits de douane) analysées précédemment. À ces ressources fiscales s'ajoutent les recettes non fiscales, telles que les dividendes perçus sur les entreprises publiques, les produits du domaine de l'État et les dons financiers accordés par les partenaires bilatéraux ou multilatéraux. La seconde catégorie englobe les ressources de trésorerie et d'endettement, qui ont un caractère temporaire. L'État finance son déficit budgétaire par le recours à l'emprunt, soit par l'émission de titres publics (bons et obligations du Trésor) sur le marché financier régional de l'UMOA, soit par la négociation de prêts auprès d'institutions internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds Monétaire International. Le droit public encadre strictement cet endettement en exigeant une autorisation législative préalable insérée dans la loi de finances pour chaque émission d'emprunt, garantissant le contrôle parlementaire sur la dette future de la Nation.

B. La classification et la nature juridique des charges de l'État

Les dépenses publiques de l'État font l'objet d'une classification juridique et comptable rigoureuse au sein de la nomenclature budgétaire, structurée selon leur nature économique. On distingue traditionnellement quatre grands blocs de charges. Premièrement, les dépenses de personnel, qui regroupent les traitements, salaires, indemnités et charges sociales des fonctionnaires et agents de la fonction publique d'État, constituant souvent une part rigide et prépondérante du budget de fonctionnement. Deuxièmement, les dépenses de biens et services, nécessaires à la marche

quotidienne des administrations (matériel, énergie, fournitures, entretien des locaux).

Troisièmement, les transferts courants et subventions, par lesquels l'État soutient financièrement les collectivités territoriales, les établissements publics, les entreprises en difficulté ou les ménages à travers des politiques de redistribution sociale. Quatrièmement, les dépenses d'investissement ou de capital, destinées à financer la construction d'infrastructures lourdes (routes, hôpitaux, écoles) qui augmentent le patrimoine national. Cette répartition est figée par la loi de finances initiale et lie les ordonnateurs, qui ne peuvent modifier la nature économique d'une dépense sans respecter les procédures de virements ou de transferts de crédits réglementaires.

III. La dynamique des lois de finances et les instruments modernes de pilotage de la performance

Le pilotage contemporain des finances de l'État repose sur l'utilisation d'outils stratégiques qui transforment la gestion administrative traditionnelle en un management axé sur l'atteinte de résultats concrets.

A. Les instruments de programmation pluriannuelle : le DPBEP et le DPPD

Pour surmonter les limites du principe classique de l'annualité budgétaire et inscrire l'action publique dans le temps long, le droit positif des finances publiques a institué des mécanismes obligatoires de cadrage à moyen terme. Le premier instrument est le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP), élaboré par le gouvernement pour une période minimale de trois ans. Ce document présente les perspectives macroéconomiques de l'État, les projections de recettes et de dépenses globales, ainsi que l'évolution de la dette publique. Le DPBEP est soumis au Parlement au cours d'un débat d'orientation budgétaire (DOB) qui se tient au plus tard à la fin du premier semestre de l'année en cours, permettant aux députés de débattre de la stratégie financière avant le dépôt formel du budget. Le second instrument est le Document de Programmation Pluriannuelle des Dépenses (DPPD), décliné par chaque ministère sectoriel. Le DPPD ventile les enveloppes budgétaires triennales par programmes et par objectifs opérationnels, assurant l'articulation obligatoire entre la planification stratégique nationale et les dotations budgétaires annuelles.

B. Le budget-programme et la responsabilité managériale des acteurs financiers

La révolution managériale des finances de l'État réside dans la consécration du budget-programme, qui substitue à l'ancienne logique de moyens une logique de performance et de résultats. Les crédits de l'État ne sont plus votés de manière cloisonnée par nature de dépenses au sein des ministères, mais sont alloués à des programmes dotés d'objectifs socio-économiques précis et d'indicateurs de performance mesurables. Chaque programme est placé sous la responsabilité d'un haut fonctionnaire désigné : le responsable de programme. Ce nouvel acteur financier dispose d'une liberté de gestion élargie grâce au principe de la fongibilité asymétrique des crédits : il peut modifier la répartition des dépenses au sein de son programme (par exemple, réduire les dépenses de matériel pour augmenter l'investissement), avec pour seule limite l'interdiction d'accroître les dépenses de personnel. En contrepartie de cette flexibilité de gestion, le responsable de programme est soumis à une obligation de reddition de comptes et à une responsabilité managériale rigoureuse. Il doit justifier devant le Parlement et la Cour des comptes, par le biais du rapport annuel de performance (RAP), du degré d'atteinte des objectifs fixés, matérialisant ainsi la modernisation de l'État de droit financier.

CONCLUSION

Les finances publiques de l'État se présentent aujourd'hui comme une discipline profondément modernisée, où les principes juridiques séculaires de consentement à l'impôt et d'autorisation parlementaire ont été enrichis par les impératifs contemporains de performance, de sincérité et de discipline macroéconomique communautaire. L'introduction du budget-programme et des instruments de programmation pluriannuelle offre un cadre technique d'une grande efficacité pour rationaliser les choix budgétaires et orienter les ressources publiques vers les secteurs prioritaires du développement. Toutefois, l'effectivité de ce modèle repose sur la capacité de l'État à accroître son potentiel fiscal intérieur et à maîtriser son recours à l'endettement international afin de préserver sa souveraineté financière. Le renforcement constant du contrôle externe exercé par la Cour des comptes et le Parlement demeure la condition sine qua non pour s'assurer que cette managérialisation des finances étatiques s'exécute toujours au bénéfice de l'intérêt général et dans le respect absolu de la légalité républicaine.